

1502017-95.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... fui reconhecido pela vítima por um roubo de um carro e de um celular; d) eu fui ajudar o Weliton e a polícia chegou (gravação audiovisual e fls. 11). Por fim, o réu Weliton Silva de Oliveira, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eu não estava no roubo; c) eu estava em passeio pela Avenida Portugal o carro ferveu, eu parei no posto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502017-95.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282348/2022 - 01º

DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 28070839 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, HV4357-1/2022 - 1º Distrito Policial de Mauá, 2282348 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÉMERSON FERREIRA DOS SANTOS e outros

Data da Audiência:

03/11/2022

Em 3 de novembro de 2022 às 14h45, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réus privados de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, os acusados e o/as Defensor/as reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. Pelas defesas foi dito não haver prejuízo em que a conversa fosse, simultaneamente, na presença de todos defensores com todos os réus. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a

constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Emerson Ferreira dos Santos. Presente a Advogada, Dra. Sicarle Jorge Florentino (OAB/SP 262.756). Presente o réu Albert Paulo Bonfim. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente o réu Weliton Silva de Oliveira. Presente a Advogada, Dra. Marina Pereira da Silva (OAB/SP 434.278). Presente a vítima Mariana Maia Diaz. Presentes as testemunhas comuns Vanessa de Aquino Kubota, Marcelo Farias e Rinaldo José Xavier Torres. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, a vítima solicitou que os réus não presenciassem seu depoimento. Iniciados os trabalhos, pela defesa do réu Albert foi dito: "A defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará provado ao final da instrução. Arrolam-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação. Pelo MM. Juiz foi decidido: "Concedo a gratuidade da justiça ao réu. Anote-se. As alegações em defesa serão apreciadas ao final. Não se vislumbra neste momento causa legal de absolvição sumária. Assim, nos termos dos artigos 399 e 400, ambos do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia". A seguir, foram inquiridas a vítima e as testemunhas Vanessa e Marcelo cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Na ocasião do procedimento de reconhecimento o réu Emerson estava identificado com o número 1, o réu Albert com o número 3 e o réu Weliton com o número 2. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Rinaldo, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, pela Defesa foi requerido nova conversa com os acusados antes do interrogatório, sendo possibilitada novamente a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foram interrogados os réus. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente às Defesas, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. WELITON SILVA DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 34, ALBERT PAULO BONFIM, qualificado as fls. 38 e ÉMERSON FERREIRA DOS SANTOS, qualificado as fls. 36, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 14 de outubro de 2022, por volta de 22h:44min, na Rua Benedito Augusto do Nascimento, nº 2791, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, tentaram subtrair, para proveito comum, o veículo Ford Ka, placa CUI-3B66, pertencentes à vítima Mariana Maia Diaz (fls. 136/138). Outrossim, WELITON SILVA DE OLIVEIRA, ALBERT PAULO BONFIM e ÉMERSON FERREIRA DOS SANTOS, já qualificados nos autos, também foram denunciados como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, porque nas mesmas circunstâncias descritas no parágrafo acima, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, o celular Iphone 13, avaliado em R\$ 8.000,002 e R\$ 50,00 (cinquenta reais), pertencentes à vítima Mariana Maia Diaz (fls. 136/138). Foi convertida a prisão em flagrante dos acusados em preventiva (fls. 103/104). A denúncia foi oferecida (fls. 135) e recebida sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 139/144) Os réus foram citados (fls. 191/193) e apresentaram defesa preliminar (réu Weliton - fls.

176/178 -, réu Emerson - fls. 196 - e réu Aberto - termo de audiência). O recebimento da denúncia foi mantido (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a vítima Mariana Maia Diaz (gravação audiovisual), as testemunhas Marcelo Farias (gravação audiovisual) e Vanessa de Aquino Kubota (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório dos réus Emerson Ferreira dos Santos (gravação audiovisual), Albert Paulo Bonfim (gravação audiovisual) e Weliton Silva de Oliveira (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Reinaldo José Xavier Torres (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Marcelo Farias (fls. 4/5), Reinaldo José Xavier Torres (fls. 6/7) e Vanessa de Aquino Kubota (fls. 8), a vítima Mariana Maia Diaz (fls. 9), e os réus Emerson Ferreira dos Santos (fls. 10), Albert Paulo Bonfim (fls. 11) e Weliton Silva de Oliveira (fls. 12). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação dos réus e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Emerson, em debates, requereu a improcedência da ação, quanto à tentativa de roubo. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, o regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (termo de audiência). A defesa do réu Albert, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da inconstitucionalidade da fração de aumento de 2/3, em relação ao emprego de arma de fogo, caso reconhecimento da tentativa a sua redução no deverá se dar no grau máximo, o regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (termo de audiência). A defesa do réu Weliton, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o regime diferente do fechado, mais brando, o aberto ou semiaberto, e o direito de recorrer em liberdade (termo de audiência). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3). Laudo de exame de corpo de delito (réu Albert - fls. 24/25 -, réu Emerson - fls. 26/27 - e réu Weliton - fls. 28/29). Auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 30). Auto de reconhecimento de objeto positivo (fls. 31). Auto de exibição e apreensão (fls. 40/41). Auto de avaliação (fls. 42). Auto de entrega (fls. 43). Laudo de exame na arma (fls. 161/167). Laudo de exame na munição (fls. 168/171). Folha de antecedentes (réu Albert - fls. 83/86 -, réu Emerson - fls. 88, e réu Weliton - fls. 93) e certidões (réu Albert - fls. 79/82 -, réu Emerson - fls. 91/92 e 98 - e réu Weliton - fls. 95/96). II - Fundamentação. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), laudo de exame de corpo de delito (réu Albert - fls. 24/25 - réu Emerson - fls. 26/27 - e réu Weliton - fls. 28/29), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 30), auto de reconhecimento de objeto positivo (fls. 31), auto de exibição e apreensão (fls. 40/41), auto de avaliação (fls. 42), auto de entrega (fls. 43), laudo de exame na arma (fls. 161/167), laudo de exame na munição (fls. 168/171) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a vítima Mariana Maia Diaz disse que: a) no dia 14 de outubro de 2022, fui vítima de roubo por três pessoas; b) um delas portava arma de fogo, era um revólver com o cano prateado; c) eu estacionei o veículo e quando tranquei o carro, os três estavam atrás de mim e mandaram passar a chave do carro e passar para eles que na ocorria; d) passei o celular, R\$ 50,00 e eles entrarem no veículo; e) eles não conseguiram sair do carro, eles deram o primeiro tranco e fugiram a pé; f) as pessoas saíram correndo e eles fugiram; f) depois de uma hora e meia a duas horas do roubo eles foram detidos; g) o Iphone foi rastreado; g) encontraram o Iphone e as chaves do carro; h) nenhum deles estavam com o rosto tampado e pelas vestes; i) somente foram mostrados os três; j) eu reconheci a arma apreendida com ele, a arma era prateada; i) a quantia em dinheiro não foi recuperada, o celular e a chave de carro sim; j) o roubo foi por volta das nove e meia da noite, a rua estava mais ou menos iluminada; k) dava para ver o rosto deles; l) quando eu acionei a polícia eles pediram para eu descrever os roubadores, na Delegacia não pediram para eu descrever, só quando estavam na rua; m) eram três homens, o do meio

mais, alto, dois pardos para negros, magros e um deles cabelo platinados; n) um estava de casaco cinza, o outro de casaco branco com azul e vermelho e o outro de casaco preto; o) somente havia uma arma, o que estava no meio deles e era o mais alto, era o de casaco cinza; p) não reconheço nenhum deles, não estou conseguindo; q) os nos 1 e 4 foram as pessoas que praticaram o roubo e eu reconheci na Delegacia; r) o nº 1 e 4 somente estavam juntos com o que estava portando a arma, não eram eles que portavam a arma (gravação audiovisual e fls. 9). A testemunha Vanessa de Aquino Kubota, judicialmente, disse que: a) eu estava com a Mariana, ela estava do lado do motorista e eu no passageiro; b) eram três pessoas e eu não vi arma; c) a Mariana estacionou, eu vi os três estavam subindo, eu senti que algo iria ocorrer e sai gritando; d) eles abandonaram o veículo e correram, eu voltei eu perguntei o que havia acontecido e ela me disse que eles haviam levando a chave do carro e o celular dela, eu falei você se deu, acho que eles não estavam armados, mas ela me disse que eles estavam armados e se soubesse que eles estavam armados, eu não teria corrido ; e) eles iam levar o carro, mas acho que a Mariana tinha trancado o carro, eu não estava lá no momento; f) eu não fiz reconhecimento, porque foi muito rápido, um era bem alto e estavam de casaco preto e um estava de casaco cinza, dois eram de pardos para negros, eu não guardei a fisionomia, porque eles estavam de capuz; g) era capuz de casaco e não tinha nada no rosto deles (gravação audiovisual e fls. 8). Sob o crivo do contraditório, a testemunha Marcelo Farias disse que: a) os policiais a viatura 30108 conversaram com a vítima e ela passou as características deles; b) a viatura foi com a vítima na casa dela e ela rastreou o celular; c) a outra viatura que estava com a vítima passou o local onde estava o celular dela; d) foram até o local e realizaram a abordagem deles; e) um estava na porta do veículo e o Albert no capô do veículo, ele tentou sair andando, mas foi detido; f) ao realizar a busca no veículo foi encontrada embaixo do banco o celular da vítima e depois foi encontrado a chave do veículo; g) no filtro do ar foi encontrado o revólver calibre 38 com numeração sumprida e duas munições intactas; h) fiquei sabendo que a vítima reconheceu os três; i) o Weliton disse que o veículo Palio era do pai dele; j) eles foram encontrados por volta de 20 minutos a meia hora depois do roubo; k) fizemos patrulhamento e depois a viatura que estava com a vítima informou o local onde eles estavam; l) nunca vi os réus; m) eu creio que o policial Rinaldo tem as mesmas informações que eu, porque ele acompanhou toda a ocorrência; n) informalmente eles falaram que a arma era do Emerson; o) eles não confessaram informalmente (gravação audiovisual e fls. 4/5). Judicialmente, ao ser interrogado, o réu Emerson Ferreira dos Santos disse que: a) eu pratiquei o roubo com outros dois meninos que correram, mas não era o Albert e o Weliton; b) eu estava armado; c) eu somente queria o celular e a vítima entregou a chave, mas eu não queria roubar o carro; d) o Weliton estava no posto e eu guardei a chave e o celular no carro e a arma sem ele ver; e) eu conhecia o Weliton dos tempo de escola; f) o Albert estava junto com o Weliton tentando arrumar o carro; g) eu somente peguei o celular da vítima e no desespero ela me entregou as chaves do carro (gravação audiovisual e fls. 10). O réu Albert Paulo Bonfim, ao ser interrogado, sob o crivo do contraditório, disse que: a) isso não é verdade; b) eu estava na casa de show; c) eu não estava com o Weliton e o Emerson; d) eu fui detido, porque estava sem documento, fui para a Delegacia para a averiguação e fui reconhecido pela vítima por um roubo de um carro e de um celular; e) eu fui ajudar o Weliton e a polícia chegou (gravação audiovisual e fls. 11). Por fim, o réu Weliton Silva de Oliveira, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eu não estava no roubo; c) eu estava em passeio pela Avenida Portugal o carro ferveu, eu parei no posto de gasolina para pegar água no posto e eu pedi ajuda ao Emerson, eu fui pegar água e ele ficou no carro e logo chegou os policiais; d) eu chamei o Albert para ajudar ele empurrar o carro (gravação audiovisual e fls. 12). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 2), auto de exibição e apreensão (fls. 8), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 14 e 15), laudo de exame de corpo de delito (fls. 96/97), como também pela declaração da vítima Mariana Maia Diaz (gravação audiovisual e fls. 9), pelos depoimentos das testemunhas Marcelo Farias (gravação audiovisual e fls. 4/5), Vanessa de Aquino Kubota (gravação audiovisual e fls. 8) e Rinaldo José Xavier

Torres (fls. 6/7), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão do réu Emerson Ferreira dos Santos (gravação audiovisual e fls. 10) e pelas autodefesas dos réus Albert Paulo Bonfim (gravação audiovisual e fls. 11) e o réu Weliton Silva de Oliveira (gravação audiovisual e fls. 12), foi comprovado que a vítima estava na companhia da testemunha Vanessa e havia acabado de estacionar o seu veículo Ford Ka, placa CUI 3B66, quando os três réus se aproximaram dela, um deles portando arma de fogo e ameaçando com ela, pediram para ela passar a chave do veículo e o seu telefone celular, o que foi feito por ela, tendo-lhes dado ainda R\$ 50,00 que ela tinha consigo. Então, eles entraram no veículo dela, mas não conseguiram fugir com ele, abandonando-no, contudo levando com eles a chave e o Iphone dela. Outros policiais militares, que não as testemunhas deste processo, atenderam a ocorrência e levaram a vítima para a casa dela, onde ela rastreou o seu Iphone. Esta localização foi passada para as testemunhas Marcelo e Rinaldo, que também são policiais militares, que se dirigiram até o posto de combustíveis situado na esquina entre a Avenida Portugal e a Avenida Capitão João, no Bairro Matriz, de onde provinha a localização do Iphone. O réu Albert estava na frente do capô do veículo Palio, que é de propriedade do pai do réu Weliton e estava na posse deste, e saiu andando, mas foi detido. O réu Weliton encontrava-se dentro do veículo Fiat Palio, placas FHY-5918, e o réu Albert próximo dele do mencionado veículo. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com qualquer deles. No entanto, no interior do mencionado Fiat Palio, placas FHY-5918, encontraram um revólver, calibre .38, municiado com duas munições intactas, dentro do filtro de ar, e no interior do veículo o Iphone e a chave do veículo Ford Ka pertencentes à vítima. O réu Emerson confessou o roubo. O veículo Palio onde a arma do crime e os bens da vítima foram encontrados, aproximadamente meia hora depois do roubo, estava na posse do réu Weliton, estando ele em flagrante presumido, previsto no artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, portanto a autodefesa dele de que o réu Emerson colocou as coisas dentro do veículo encontra-se isolada nos autos, mesmo porque não seria possível uma pessoa, no caso o réu Emerson, ser chamada para auxiliar a empurrar o veículo Palio, que estava com o réu Weliton, e em um posto de combustíveis esconder as coisas sem que ele visse, além de que é desarrazoado que um indivíduo que está em fuga de um roubo pare para ajudar uma pessoa, estando na posse da arma e das coisas subtraídas. Por fim, também não merece credibilidade a autodefesa do réu Albert, de que somente estaria ajudando o réu Weliton, porque foi comprovado que ele estava junto com os corréus Emerson e Weliton, com a arma e os objetos do roubo, em flagrante impróprio, aproximadamente meia hora após a consumação deste. Friso que se não fosse a localização do Iphone, muito provavelmente não seria descoberta a autoria delitiva. Por fim, ressalto que o reconhecimento é um meio a mais de prova e os réus estavam em flagrante presumido com a arma do crime e as coisas subtraídas aproximadamente meia hora após a prática do roubo. Reconheço que o crime foi praticado por três pessoas, quais sejam, os réus Weliton, Albert e Emerson, conforme prova oral produzida (gravação audiovisual). Ademais, reconheço a causa de aumento de pena, relativa à arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pois a vítima disse que o roubador mais alto estava com a arma, descreveu-a como um revólver com cano prateado, conforme prova pericial (fls. 161/167 e 168/171) e oral produzida (gravação audiovisual). Afasto a arguição de inconstitucionalidade do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, efetuada pela defesa técnica, porque é uma opção legislativa fixar uma fração fixa para determinada causa de aumento de pena em um tipo penal, aliás, tal qual, por exemplo, no furto noturno, cuja fração é de 1/3 (artigo 155, § 1º, do Código Penal), e nunca se cogitou de sua inconstitucionalidade, como também o legislador foi mais rigoroso na fração (2/3) dos roubos cometidos com o emprego de arma de fogo, justamente para que as pessoas reflitam em praticar o crime com o emprego de uma arma, que até pode redundar

na morte de uma pessoa, ou seja, não há desproporcionalidade. No entanto, reconheço crime único, porque houve inversão da posse do veículo Ford Ka da vítima que foi abandonado pelos réus, ainda no local do crime, não se sabe ao certo se por eles não saberem conduzi-lo ou pela presença dos populares que estavam nas

imediações, mas fato é que, com a inversão do posse deste veículo, o crime se consumou e este bem também era da vítima Mariana, que também era proprietária do Iphone e dos R\$ 50,00, ou seja, houve um roubo de diversos bens de uma única vítima. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação dos réus Weliton Silva de Oliveira, Emerson Ferreira dos Santos e Albert Paulo Bonfim, pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo, mediante concurso de pessoas, previsto nos artigos 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal contra a vítima Mariana Maia Diaz. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Em relação ao réu Weliton: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 93/96). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Deixo de reduzir a pena do réu, em decorrência da sua menoridade (fls. 13 e 34), porque ela já se encontra no mínimo legal e não pode ficar aquém do mínimo nesta fase de dosimetria da pena, nos termos do artigo 67 do Código Penal e Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de diminuição de pena, mas aumento a pena em 2/3, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa, pois praticou o crime com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas (causa de aumento já reconhecida acima). O regime inicial de cumprimento da pena do réu Weliton é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos, o réu não ser reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele (fls. 93 e 95/96), o crime foi praticado por três pessoas e com o emprego de arma de fogo. Neste sentido a jurisprudência: "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, bem como a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP. 2. Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi. 3. Ainda que o réu seja primário e não apresente circunstâncias judiciais desfavoráveis, é correta a fixação do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena quando o delito de roubo foi praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo para forçar a vítima a entregar objetos, o que evidencia maior periculosidade do agente. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido." - (grifei) - (AgRg no HC 601.089/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). Em relação ao réu Emerson: Pelos mesmos motivos da fundamentação da pena do réu Weliton (item a – primariedade - fls. 88 e 91/92 - e menoridade - fls. 14 e 36), fixo a sua pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa, no regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. c) Em relação ao réu Albert: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele está em cumprimento de pena (fls. 80 e 84), e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ele não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual aumento sua pena em 1/6, passando para 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa (fls. 79/82 e 83/86). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas. No entanto, o réu é multireincidente por dois crimes de roubo (fls. 79/80 e 84), razão pela qual aumento a pena em 1/3, sendo 1/6 para cada reincidência ($1/6 + 1/6 = 1/3$), passando a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena em 2/3, totalizando 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, e 23 dias-multa, pois praticou o crime com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas (causa de aumento já reconhecida acima). O regime

inicial de cumprimento da pena do réu Albert é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é superior a oito anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem desfavoráveis a ele, conforme fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 79/82 e 83/86). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter os réus capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (réu Weliton - fls. 35 -, réu Emerson - fls. 37 - e réu Albert - fls. 39).

III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO os réus WELITON SILVA DE OLIVEIRA (R.G. nº 54.020.947 - filho de Edimilson Feitosa de Oliveira e Antonia Celia Silva de Oliveira - fls. 12 e 34), ÉMERSON FERREIRA DOS SANTOS (R.G. nº 59.015.950 - filho de Jucimario Conceição dos Santos e Cristiane Ferreira da Silva - fls. 10 e 36) e ALBERT PAULO BONFIM (R.G. nº 35.918.141- filho de Jose Edson dos Santos Bonfim e Marta Felix Paulo - fls. 11 e 38), pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo, mediante concurso de pessoas, previsto nos artigos 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal contra a vítima Mariana Maia Diaz, respectivamente a, 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 16 dias-multa (réus Weliton e Emerson), e 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 23 dias-multa (réu Albert), sendo em todos cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. No entanto, ABSOLVO os réus WELITON SILVA DE OLIVEIRA (R.G. nº 54.020.947 - filho de Edimilson Feitosa de Oliveira e Antonia Celia Silva de Oliveira - fls. 12 e 34), ÉMERSON FERREIRA DOS SANTOS (R.G. nº 59.015.950 - filho de Jucimario Conceição dos Santos e Cristiane Ferreira da Silva - fls. 10 e 36) e ALBERT PAULO BONFIM (R.G. nº 35.918.141- filho de Jose Edson dos Santos Bonfim e Marta Felix Paulo - fls. 11 e 38), da imputação da prática do crime de tentativa de roubo do veículo Ford Ka, placa CUI 3B66, com emprego de arma de fogo, mediante concurso de pessoas, previsto nos artigos 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal contra a vítima Mariana Maia Diaz, por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque foi reconhecido o crime único. Os réus arcarão com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas isento o réu Albert em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nego aos réus o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, os réus aguardaram todo o trâmite processual presos (fls. 103/104). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelas Defesas e pelos réus foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pelas Defesas e pelos réus. Dê-se vistas dos autos às Defesas para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.